

1500135-77.2020.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... efeito, a materialidade do delito de roubo majorado praticado por RYAN VITOR DA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, boletim de ocorrência (fls. 07/08; 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11), e auto de reconhecimento positivo, bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

No que se refere à autoria, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500135-77.2020.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500135-77.2020.8.26.0505

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2014286/2020 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2014286/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 4/2020 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN VITOR DA CONCEIÇÃO OLEGARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

RYAN VITOR DA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2, inciso II e VII, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, pois, na tarde de 01 de janeiro de 2020, por volta da 14h30min, na Estrada Servião, Cidade Miguel Badra, nesta cidade de Suzano, o acusado, agindo em concurso de agentes com o adolescente M.J.O.S., com divisão de tarefas e visando resultado comum, em tese, mediante grave

ameaça exercida com emprego de uma faca e violência, ambas contra H.F.L., teria subtraído, em proveito comum, o veículo automotor, Chery, de placas FEZ 8840, um celular da marca Asus e um da marca Xiaomi e R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), de propriedade dele.

Consta na denúncia que, nas mesmas condições de tempo e espaço supracitadas, o acusado supostamente facilitou a corrupção do adolescente M.J.O.S., com ele praticando a referida infração penal.

Segundo apurado, o acusado, fazendo uso de uma conta Uber cadastrada em nome de sua companheira, solicitou um veículo por meio do referido aplicativo, no qual embarcou em companhia do adolescente, com quem estava previamente ajustado.

Durante a viagem, o acusado e seu comparsa teriam mandado que a vítima parasse o veículo e anunciaram o assalto, oportunidade em que o acusado, que estava sentado no banco traseiro, atrás da vítima, deu uma grava nela e encostou a faca em seu pescoço, enquanto o adolescente recolhia os pertences pessoais que a vítima levava consigo.

Na sequência, o acusado e seu comparsa supostamente exigiram que a vítima descesse do veículo, com o qual deixaram o local em fuga.

Ocorre que o acusado e seu comparsa foram identificados pela prática de outro crime semelhante, oportunidade em que foram reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvidas.

O acusado, ao praticar grave delito com o adolescente, facilitou a corrupção dele.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/08; 09/10.

Auto de exibição e apreensão às fls.11.

Auto de reconhecimento - positivo às fls. 13.

A denúncia foi recebida no dia 04 de setembro de 2020 (fls. 94/95), o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 94/95).

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima e das testemunhas da acusação. Por fim, foram levados a efeito o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela fixação da pena em patamar mínimo, pela fixação do regime diverso do fechado e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade. Pugnou, ainda, pelo afastamento do emprego de arma branca e, subsidiariamente, pela sua não aplicação como causa de aumento em razão da revogação de tal dispositivo na época dos fatos. Por fim, em relação ao crime de corrupção de menores pugnou pela absolvição do acusado por erro de tipo.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 157, §2, inciso II

e VII do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo majorado praticado por RYAN VITOR DA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, boletim de ocorrência (fls. 07/08; 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11), e auto de reconhecimento positivo, bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

No que se refere à autoria, a prova oral e documental coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado nos crimes em questão.

A vítima Hudson, em juízo, relatou que na época dos fatos era motorista de aplicativo (uber). Recebeu uma chamada em ouro fino, ao chegar no local era o nome de uma mulher, mas estava o acusado e um menor sentados no batente de uma casa. Disse que eles entraram no veículo e cerca de 100 metros depois lhe renderam, lhe deram uma gravata, colocaram uma faca nas suas costas, levaram seu carro e todos os seus bens. Eles disseram que a menina era parente deles. Pelo que se recorda os dois estavam no banco traseiro. Depois que lhe renderam o menor de idade saiu e ficou no banco do passageiro. Pegaram seu dinheiro, celular, cartões e se apoderaram do seu veículo. Ficou subjugado por cerca de 10 minutos. Localizou uma chácara e pediu ajuda, ligando para a polícia. Pegou o ônibus na rodovia e foi até Ribeirão Pires fazer o boletim de ocorrência. Os roubadores foram abordados cinco dias depois. Soube que eles sequestraram outro uber e passaram no MC Donald's, sendo filmados. Disse que foi chamado na delegacia e reconheceu os dois assaltantes nas filmagens. Na delegacia fez apenas o reconhecimento fotográfico. Nesta oportunidade reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado como sendo um dos roubadores. Disse que apenas seu veículo foi recuperado, mas totalmente danificado. Disse que seu veículo foi recuperado no dia seguinte. Suportou cerca de 9 a 10 mil reais de prejuízo.

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O Policial Civil Jurandir Bezerra dos Santos, em juízo, disse que apenas cumpriu mandado de prisão expedido em Suzano. Disse que apenas enviou o mandado por e-mail para a Cadeia para cumprimento. Disse que não teve contato com vítima ou com o acusado. O policial Flávio teve a mesma participação.

Por sua vez, o réu RYAN, no ato de seu interrogatório confessou os fatos. Disse que praticou o crime de roubo mas não tinha ciência de que o rapaz era menor de idade. Disse que não utilizaram de uma faca. Disse que no dia do crime entraram no carro e anunciaram o assalto. O Marcelo recolheu os pertences do acusado, a vítima desceu do carro e seguiram viagem. O ameaça foi apenas na voz. Nega o emprego da faca. Disse que se utilizou de um celular para ameaçar a vítima. Disse que a Hana é sua esposa, não sabia de nada uma vez que estava com o celular dela. Está arrependido de ter praticado tais fatos.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, bem como pelo reconhecimento realizado em juízo.

Ora, em que pese confissão parcial do acusado, tem-se que ele tinha os valores

subtraídos em seu poder, andava juntamente com o adolescente que tinha os pertences da vítima em suas vestes e foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima como sendo aquele que lhe deu uma “gravata” para que o adolescente retirasse seus pertences.

Restou devidamente comprovado o emprego de arma branca uma vez que a vítima foi firme e categórica ao afirmar o emprego de uma faca por ocasião de sua ameaça. Consigno que tal circunstância não será utilizada como causa de aumento de pena uma vez que na época dos fatos não havia tal disposição em vigor.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo por parte do acusado em concurso de pessoas.

Verifico, ainda, que o acusado, ao praticar o crime de roubo com o adolescente, facilitou a sua corrupção, o que por si só é o suficiente para configurar a referida figura típica a qual se consuma com a prática do delito, por se tratar de crime formal.

Não convence a versão do acusado no sentido de não ter ciência acerca da idade do seu comparsa. Ora, evidentemente que tal alegação não merece prosperar uma vez que tal versão resta isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que seu comparsa aparente ser maior de idade.

Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II e VII, do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, tendo em vista que o acusado se utilizou de arma branca e de meio ardiloso como forma de atrair a vítima, reduzindo a possibilidade de sua resistência, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

Tendo em vista se tratar de acusado confesso e com menoridade relativa, retorno a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelos incisos II (concurso de pessoas) do §2 do art. 157, aumento a pena em 1/3, fixo a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Em que pese a menoridade relativa do acusado, deixo de considerar tal circunstância uma vez que a pena se encontra fixada no mínimo legal. Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Os crimes foram praticados em concurso formal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, e do emprego de arma branca para a prática do delito, o que demonstra grande gravidade em concreto de sua conduta, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONDENO o réu RYAN VITOR DA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito do artigo 157, §2, II do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade uma vez que não vislumbro requisitos objetivos que demonstrem a necessidade de sua custódia cautelar, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se os preceitos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, ao MP para execução; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA